

Internetretten



JAN TRZASKOWSKI (RED.),
CHRISTIAN BERGQVIST, SØREN SANDFELD JAKOBSEN,
SUSANNE KARSTOFT, HANNE KIRK, LENE WACHER LENTZ,
THOMAS RIIS & MARIE JULL SØRENSEN

Internetretten

ExTuto
PUBLISHING
www.extuto.com

Jan Trzaskowski (red.), Christian Bergqvist, Søren Sandfeld Jakobsen, Susanne Karstoft,
Hanne Kirk, Lene Wachter Lentz, Thomas Riis & Marie Jull Sørensen

Internetretten

Fjerde udgave, første oplag

Denne bog er udgivet i januar 2024 af EX TUTO PUBLISHING A/S. Grafisk tilrettelæggelse og sats af MERE.INFO A/S, som har anvendt LibreOffice/Linux samt skrifterne Baskerville Original og Cronos designet af henholdsvis FRANTIŠEK ŠTORM i 2000 og ROBERT SLIMBACH i 1996. LINO VOGT har været ansvarlig for korrekturlæsning af manuskriptet. Bogen er trykt på Munken Pure 100 g/m² af NARAYANA PRESS, der ligger på Gyllingnæs syd for Odder. Indbindingen er udført af BUCHBINDEREI S.R. BÜGE GMBH i Celle.

Ex Tuto Publishing er medlem af Forening for Boghaandværk, og vi støtter bæredygtig skovforvaltning ved at anvende FSC-certificeret papir.

Copyright © 2024 the authors

Printed in Denmark 2024

ISBN 978-87-420-0064-9

Ex Tuto Publishing A/S

Toldbodgade 55, 1.

DK-1253 København K

www.extuto.com



Kapiteloversigt

1	Internet og jura <i>Jan Trzaskowski</i>	1
	DEL I: GRUNDRETTIGHEDER	19
2	Ytringsfrihed og privatlivsbeskyttelse <i>Søren Sandfeld Jakobsen</i>	21
3	Personoplysninger <i>Jan Trzaskowski</i>	59
	DEL II: MARKEDET	125
4	Markedsføring <i>Jan Trzaskowski</i>	127
5	Ophavsret <i>Hanne Kirk</i>	199
6	Forretningskendetegn <i>Thomas Riis</i>	259
7	Domænenavne <i>Thomas Riis</i>	305
8	Konkurrenceret <i>Christian Bergqvist</i>	347
9	Digitale platforme <i>Marie Jull Sørensen</i>	417

	DEL III: SALG OG BETALING	509
10	Aftaler og fjernsalg <i>Susanne Karstoft</i>	511
11	Køb af digitale ydelser <i>Søren Sandfeld Jakobsen</i>	597
12	Internetbetalinger <i>Susanne Karstoft</i>	641
	DEL IV: SIKKERHED, ANSVAR OG RETSHÅNDHÆVELSE	713
13	Informationssikkerhed <i>Søren Sandfeld Jakobsen</i>	715
14	Cybercrime og politiets efterforskning <i>Lene Wachter Lentz</i>	737
15	Mellemandsansvaret <i>Søren Sandfeld Jakobsen</i>	775
16	International retshåndhævelse <i>Jan Trzaskowski</i>	807

KAPITEL 14

Cybercrime og politiets efterforskning

Lene Wachter Lentz

Jeg modtager en sms fra PostNord: “Din pakke stopper ved tolden, du skal betale \$2.6 for at frigive”, og der er indsat et link, man skal klikke på. Beskeden er “spoofet”, hvilket vil sige, at den fremstår som afsendt fra samme nummer, som PostNord bruger om de rigtige pakker, jeg skal hente i pakkeboksen. Dette virker overbevisende, PostNord har jeg tillid til. Dog vil advarselstegnene – beløbet angivet i dollars, den dårlige formulering – gøre, at jeg denne dag ikke klikker på linket.

Beskeden er et “phishing”-angreb, og meget kan ske, hvis jeg klikker på linket: Måske bliver der installeret ondsindet software (malware) på min computer, hvor forbrydere får adgang til min mail, netbank etc. Formålet kan også være at lokke så mange personlige oplysninger ud af mig, at det er muligt at gætte adgangskoderne til mine systemer. Det kan være, formålet er at svindle mig for penge. Måske skal mine personlige oplysninger bare “høstes”, så jeg senere kan udsættes for et mere målrettet angreb. Personoplysninger indgår som byggesten i mange former for cybercrime.

Kan det straffes? Det afhænger af, om hændelsesforløbet opfylder de straffbare gerninger, der er beskrevet i straffeloven. Måske bliver jeg udsat for identitetsmisbrug, hacking eller bedrageri. Hvis jeg er klog nok til ikke at gå i fælden, kan der måske straffes alligevel, blot som forsøg. Men det kræver, at vi

ved, hvad det går ud på – hvad vil forbryderne med det? Strafforfølgning afhænger også af, at politiets efterforskning finder frem til, hvem der står bag.

14.1. Truslen fra cybercrime

Omkring halvdelen af de adspurgte danske virksomhedsledere, it-chefer mv. i PwC's seneste Cybercrime Survey 2022 angiver, at deres virksomhed har været udsat for mindst én sikkerhedshændelse inden for det seneste regnskabsår. Det er fjerde år i træk, at mere end hver anden virksomhed har været ramt.¹ Phishing-angreb topper stadig listen over hændelser. Således svares, at 76 % af virksomhederne har oplevet phishing-angreb, og 32 % har oplevet malware (ondsindet kode), og den største bekymring blandt alle de adspurgte går på, at kritiske systemer som følge af et cyberangreb skulle blive utilgængelige i længere tid.

Billedet bekræftes af Center for Cybersikkerhed (CfCS), der i sin trusselsvurdering fra maj 2023 anfører, at truslen fra cyberkriminalitet mod Danmark fortsat er meget høj.² Det er opfattelsen hos CfCS, at cyberkriminalitet oftest bliver udført af individer eller grupper, der handler opportunistisk og er økonomisk motiverede – og som ikke bliver styret af en stat. Billedet er dog ikke entydigt, eksempelvis ses Denial of Service-angreb (DDoS) også begået af mere hacktivistiske grupper, der udtrykker deres politiske sympatier, ligeså vel som cyberkriminelle med profit for øje også kan have politiske agendaer, der gør, at de vil ramme lige netop dén virksomhed.³

Ifølge Europol er ransomware en af de største cybertrusler i EU. Forbrydelsen er kendetegnet ved, at kriminelle afpresser myndigheder og virksomheder ved at gøre deres data og systemer utilgængelige, og phishing-emails med malware er en af de mest udbredte adgangsmåder til at få adgang til forurettedes data og systemer.⁴ Europol påpeger, at en vigtig forklaring på den

1. Baseret på besvarelser fra 518 danske virksomhedsledere, it-chefer og specialister fra danske virksomheder, <<https://www.pwc.dk/da/publikationer/2022/cybercrime-survey.html>>.

2. CfCS, "Trusselsvurdering – Cybertruslen mod Danmark 2023", maj 2023, <<https://www.cfcs.dk/da/cybertruslen/trusselsvurderinger/cybertruslen-mod-danmark/>>.

3. CfCS, 2023, s. 5 ff.

4. Europol, "Cyber-Attacks: The Apex of Crime-as-a-Service, 2023", <<https://www.europol.europa.eu/publication-events/main-reports/cyber-attacks-apex-of-crime-service-iocta-2023>>, og Europol, "Internet Organised Crime Threat Assessment (IOCTA)", 2023, <<https://www.europol.europa.eu/publication-events/main-reports/internet-organised-crime-assessment->

øgede cybertrussel er, at der i kriminelle netværk kan konstateres en “crime-as-a-service”-forretningsmodel, hvor man udbyder de tjenester, man selv er ekspert i, med mulighed for at tilkøbe andre, som man ikke er specialiseret i. På denne måde er der et marked for en række kriminelle “varer” eller tjenester, såsom salg af hackingknowhow eller malware, salg af større mængder personoplysninger til phishing-angreb etc.⁵ Ransomware er ifølge Europol ofte så velorganiseret, at betalingen af løsesummen automatisk fordeles fra gruppens kryptovaluta-wallet med den forud aftalte procentdel til hver deltager, typisk 20-40 %, men ved højere rang i hierarkiet kan man få op til 80 % af profitten.⁶

Dette kapitel handler om cybercrime fra en strafferetlig vinkel.⁷ Kapitlet er inddelt i tre dele. I afsnit 14.2 gives en introduktion til strafferettens grundlæggende betingelser for at straffe: Straffehjemmel, forsøg, medvirken, straffrihedsgrunde og forsæt. Disse betingelser gælder for alle strafbare forhold. Med dette afsæt følger i afsnit 14.3 en gennemgang af de forbrydelser, som må siges at udgøre kernen i den danske regulering af cybercrime: lige fra angreb på systemer i hackingbestemmelsen til velkendte forbrydelser som bedrageri, der med internettets udbredelse har fået et nyt anvendelsesområde. Her vil vi også se på, om der kan være nye former for cybercrime, som ikke passer helt til de nuværende bestemmelser i straffeloven, såsom ransomware. Endelig følger i afsnit 14.4 de udfordringer, dansk politi oplever ved efterforskning af cybercrime, der bevæger sig over landegrænser.

14.2. Introduktion til strafferetten

Strafferetten tager altid udgangspunkt i en straffehjemmel, dvs. en straffebestemmelse, hvor en gerning eller undladelse er beskrevet i loven, og overtrædelsen kan straffes med bøde eller fængsel.

iocta-2023>.

5. Europol, IOCTA, 2023, s. 6.

6. Europol, “Cyber-Attacks”, 2023, s. 13 ff.

7. Her udelades cyberspionage om at tilegne sig fortrolig viden om udenrigs- og sikkerhedspolitiske forhold for at underminere danske interesser, politisk, økonomisk og sikkerhedsmæssigt, jf. CfCS’s trusselsvurdering.

14.2.1. Straffehjemmel

Et grundlæggende princip inden for strafferetten er, at ingen kan pålægges straf, uden at det følger af en lov (ingen straf uden lov). Dette er formuleret i straffelovens § 1 sådan: “Straf kan kun pålægges for et forhold, hvis strafbarhed er hjemlet ved lov, eller som ganske må ligestilles med et sådant.” Lovgivningsmagten skal altså lave en straffebestemmelse i en lov, for at anklagemyndigheden kan rejse en tiltale i et anklageskrift, og domstolene kan afsige en dom. Det er et meget fornuftigt princip. Straffeloven skal fortælle os, hvad der er strafbart, så vi kan indrette vores adfærd efter det.

En straffehjemmel indeholder en beskrivelse af en bestemt adfærd eller undladelse, som kan straffes med bøde eller fængsel i et nærmere bestemt antal måneder eller år. Straffelovens bestemmelser er i hovedreglen skrevet teknologineutralt, eksempelvis handler drab i straffelovens § 237 om at “dræbe” et andet menneske, uden at nævne metoden, som kan være både ved skud, knivstik, hacking af en pacemaker eller at fratage syge personer deres livsvigtige medicin. Et fåtal af straffebestemmelserne er skrevet så udførligt, at de kun har en digital anvendelse, eksempelvis hackingbestemmelsen i straffelovens § 263, stk. 1, og databedrageri i § 279 a, se nærmere afsnit 14.3. Straffeloven indeholder de groveste forbrydelser med de længste strafferammer, men straffehjemler findes også i en række andre love, f.eks. i databeskyttelseslovens § 41 (se bogens kapitel 3, afsnit 3.10.2), og fra vores helt nære dagligdag kender vi færdselsloven med en række detaljerede straffebestemmelser lige fra at køre uden cykellygte til at køre bil i spirituspåvirket tilstand.

Et vigtigt hensyn bag en straffebestemmelse er, at vi som borgere skal kunne forudsige vores retsstilling. Derfor er det vigtigt, at en straffebestemmelse er formuleret så klart som muligt. I straffelovens § 1 er givet en lille mulighed for, at domstolene kan dømme for et forhold, hvis strafbarhed ikke er hjemlet ved lov, men “som ganske må ligestilles med et sådant [forhold, der er hjemlet ved lov].”

Lad os sige, at en person har udført en gerning, der altså ikke opfylder indholdet i den konkrete straffebestemmelse. Der er ikke tale om dén gerning. Men man må sige, at der er en høj grad af lighed med den gerning, der er beskrevet i straffebestemmelsen, og der er samme stærke grunde for også at straffe. Her er det op til domstolene at vurdere, om forholdet ganske kan ligestilles med det, der er skrevet i straffebestemmelsen (analogi). I en dom fra 1940 blev den tiltalte straffet for overtrædelse af en bestemmelse, der angik

retsstridigt at åbne andres breve, ved at have foretaget aflytning af en telefonsamtale gennem tilslutning af en hemmelig lytteanordning.⁸ Her blev straffet efter en analogi af straffebestemmelsen. Afgørelsen er nok for vidtgående, når breve og telefoner slet ikke ligner hinanden. I en senere dom fra 1990 blev den tiltalte frifundet for dokumentfalsk ved at have benyttet en andens navn som underskrift på en telex⁹, der var brugt til en ansøgning om tilladelse til gods-kørsel. Landsretten fandt ikke, at telexansøgningerne kunne karakteriseres som et dokument i straffelovens forstand.¹⁰ Straffelovens bestemmelse om dokumentfalsk blev senere ændret til også at omfatte elektroniske dokumenter. Retspraksis viser en stor varsomhed med at straffe på baggrund af analogi, og det er vel også rimeligt, når adfærden ikke umiddelbart er indeholdt i den strafbare gerning, der er beskrevet i loven.

En straffebestemmelse må ikke indføres med tilbagevirkende kraft. Det følger navnlig af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.¹¹ Hvis der indføres en ny straffebestemmelse, kan den kun gælde for fremtidige forhold, altså forhold der begås efter ikrafttrædelsestidspunktet. Det er et godt princip, der sikrer borgeren mod at blive straffet for noget, der ikke var strafbart på gerningstidspunktet.

Ved vurderingen af et strafbart forhold tager man udgangspunkt i straffebestemmelsen: Hvad går den strafbare gerning eller undladelse ud på? Nogle gange kan der være brugt nogle lidt brede begreber, f.eks. at noget er "uberegtiget" eller "retsstridigt". Her må man tilbage i lovgivningsprocessen. Typisk vil der i lovforslaget til en straffebestemmelse være skrevet, hvad lovgiver mener med bestemte ord og vendinger, og hvilke situationer straffebestemmelsen skal anvendes på. Man kan også blive klogere af retspraksis, hvor domstolene dømmer efter straffebestemmelsen. Ved læsning af en straffebestemmelse skal man også være opmærksom på, hvornår den strafbare gerning er fuldbyrdet, dvs. afsluttet. Ved drab er forbrydelsen fuldbyrdet, hvis forurettede dør. Hvis personen overlever, kan der i stedet straffes for forsøg.

8. *UfR 1940.156 Ø*, refereret i betænkning om IT-kriminalitet, 1417/2002, pkt. 2.6.

9. En form for fjernskriver, der kunne skrive til andre telexmaskiner. Telex-netværket blev lukket i Danmark i 2005.

10. *UfR 1990.70/2 H*.

11. Artikel 7, stk. 1.

14.2.2. Forsøg og tilbagetræden fra forsøg

Strafferettens hensigt er at straffe den onde vilje, og derfor straffes også den, der forsøger at udføre en strafbar gerning, men ikke har held med at fuldbyrde forbrydelsen. Det følger af straffelovens § 21, at “handlinger, som sigter til at fremme eller bevirke udførelsen af en forbrydelse, straffes, når denne ikke fuldbyrdes, som forsøg”. Der gælder faktisk den samme strafferamme for forsøg som for den fuldbyrdede forbrydelse, men efter retspraksis udmåles oftest en lavere straf. Der skal være tale om en forsøgshandling, og der skal være forsæt til den fuldbyrdede forbrydelse. Det er oplagt at straffe for forsøg på drab, når man skyder efter forurettedes hoved, men rammer ved siden af. Her består forsøgshandlingen i at skyde, og der er forsæt til drab. Men den danske forsøgsregel er mere vidtgående end dét. Der kan straffes for forsøg på en forbrydelse selv ved en forsøgshandling på et forberedende stadie, f.eks. at man anskaffer sig et skydevåben med forsæt til senere at begå drabet. Sat på spidsen kan et forsøg bestå i en ganske dagligdags handling som at købe en æske tændstikker, hvis der er forsæt til senere at sætte ild til et hus.¹² Selv om det strafbare område her er vidtgående, bliver det praktiske problem for anklagemyndigheden selvfølgelig at bevise, at tændstikkerne blev købt med dét forsæt.

Hvis man er i gang med et forsøg på en strafbar gerning, imødekommer straffeloven den, der ombestemmer sig og kommer på bedre tanker. Det følger af straffelovens § 22 om frivillig tilbagetræden: “Forsøg straffes ikke, når gerningsmanden frivilligt og ikke på grund af tilfældige hindringer for gerningens udførelse eller for opnåelsen af det ved denne tilsigtede øjemed afstår fra iværksættelsen eller hindrer fuldbyrdelsen [...]”. Det vigtige er her, at man frivilligt stopper sin strafbare gerning. Det vil ikke være frivilligt, hvis man hører politisirener i det fjerne, og man bliver bange for at blive pågrebet. Dog kræves ikke “ædle” motiver til at stoppe, det er sådan set nok, at man ikke lige gider alligevel, bare det er en frivillig beslutning, og ikke på grund af ydre omstændigheder. Man vil også gå fri fra straf, hvis man gør alt, hvad man mener er nødvendigt for at stoppe forbrydelsen, selv om det måske viser sig, at andre har stoppet forbrydelsen, eller den i øvrigt på anden vis er blevet afværget.

12. Eksemplet fra Lasse Lund Madsen, *Strafferet I* (på grundlag af Gorm Toftegaard Nielsens Ansvar, Djøf Forlag 2020), s. 172 f., med reference til Julius Lassen.

14.2.3. Medvirken

Forbrydelser begås ofte i samarbejde med andre, og det giver god mening også at straffe dem, der hjælper til med eksempelvis at skaffe en pistol, som en anden kan bruge til at dræbe med. Selvom medvirkeren ikke er den, der trykker på aftrækkeren, er medvirkeren ofte den, der muliggør, at det kommer til at ske. Der er også noget ond vilje her, som strafferetten omfatter.

Det følger af straffelovens § 23, at straffebestemmelsen omfatter “alle, der ved tilskyndelse, råd eller dåd har medvirket til gerningen”. Samme strafferamme gælder for medvirkeren som for den, der egentlig udfører forbrydelsen, men typisk vil der blive udmålt en lavere straf, hvis medvirkeren har en mindre rolle. Der er tale om en ganske bred ordlyd: “Dåd” omfatter al deltagelse i forbrydelsen, f.eks. at stille våben, computere eller andre ting til rådighed, eller køre en røver til gerningsstedet. “Råd” vil omfatte anvisninger eller vejledninger til, hvordan noget skal gøres, og “tilskyndelse” omfatter, at man opfordrer, anstifter eller opmuntrer til en strafbar handling. Det kræves, at den medvirkende har den fornødne tilregnelser, forsæt eller uagtsomhed, alt efter hvad der kræves i straffebestemmelsen, se nærmere nedenfor. Hvis man låner sin computer til en kammerat, der bruger computeren til at hacke en server med, vil man kun blive straffet for medvirken til hacking, hvis man har forsæt til det. Det vil sige, at man har en vis grad af viden eller vilje om, hvad computeren bruges til.

Hvad sker der så, hvis en medvirkende ombestemmer sig og ønsker at træde frivilligt tilbage fra et forsøg? På dette punkt er straffeloven faktisk ret streng. Her skal man også frivilligt og ikke på grund af udefrakommende omstændigheder hindre fuldbyrdelsen, det følger af straffelovens § 24. Det kan jo være vanskeligt, når man er flere om det. Det vil ikke være nok til straffrihed, at man stopper sig selv og sin egen rolle i forbrydelsen, man skal også stoppe de andre i at begå forbrydelsen.

14.2.4. Straffrihedsgrunde

Selv om der er tale om et strafbart forhold, kan der være bestemte grunde til alligevel ikke at straffe. Der tales i strafferetten om “straffrihedsgrunde”. I nogle tilfælde kan forurettede give et samtykke til en forbrydelse, som dermed ikke straffes. Det vil komme an på den konkrete forbrydelse, om man som forurettet kan give et samtykke med den virkning, at gerningspersonen ikke straffes. I

den strafferetlige teori er det antaget, at man kan give samtykke til at blive udsat for såkaldt almindelig vold, eksempelvis ved et knytnæveslag, men man kan ikke give et samtykke til at andre kan udsætte én for grov vold med f.eks. kniv. Selv om forurettede måske gerne selv vil kunne bestemme, er der også et hensyn til samfundet og andre borgere i, at vold og forbrydelser i det hele taget ikke forekommer, og dette hensyn vejer tungere, jo grovere forbrydelsen er.

En anden straffrihedsgrund er nødværge, som er straffelovens regulering af "selvforsvar". Det følger af straffelovens § 13, at "handlinger foretagne i nødværge er straffri, for så vidt de har været nødvendige for at modstå eller afværge et påbegyndt eller overhængende uretmæssigt angreb og ikke åbenbart går ud over, hvad der under hensyn til angrebets farlighed, angriberens person og det angrebne retsgodes betydning er forsvarligt." Det oplagte eksempel er, at man er ved at blive angrebet med et knytnæveslag, hvor man forsvare sig ved at give slå tilbage. Her opfyldes kravet om, at man bliver udsat for et påbegyndt eller overhængende angreb, i modsætning til hvis man kun har en fornemmelse af noget, der måske kan ske senere, ligesom man heller ikke må hævne sig ovenpå et overstået angreb. Det man gør for at forsvare sig skal være nødvendigt og forsvarligt, og heri vil indgå, om man svarer nogenlunde tilbage på samme måde, som man bliver angrebet. Det vil være nødvendigt og forsvarligt at bruge et knytnæveslag, når man bliver angrebet med et knytnæveslag, men ikke at stikke med en kniv eller affyre et skydevåben. Der er alligevel en lille mulighed for straffrihed, hvis man overskrider grænserne for lovlig nødværge ved måske at forsvare sig for voldsomt, men det kræver så, at nødværgehandlingen er "rimeligt begrundet i den ved angrebet fremkaldte skræk eller ophidselse", jf. § 13, stk. 2.

Hvor nødværge handler om at forsvare sig mod et angreb, handler nødret om, at man ved en strafbar gerning afværger truende skade på person eller gods, jf. straffelovens § 14. Handlingen skal være nødvendig, og lovovertrædelsen må anses for at være af forholdsvis underordnet betydning. Grundlæggende handler det om, at man gør noget mindre strafbart for at redde noget større. Et eksempel kan være, at man bruger nogens tæppe til at slukke en brand med. Ødelæggelse af et tæppe ville normalt være hærværk, men her kan det være nødvendigt at ødelægge tæppet for at redde huset fra ildebrand. Der

lægges en ret restriktiv vurdering, hvor det eksempelvis i retspraksis er afvist som lovlig nødret at køre spirituskørsel for at bringe nogen til hospitalet.¹³

14.2.5. Forsæt eller uagtsomhed

En strafbar gerning skal begås med den fornødne “tilregnelse”, som alt efter den konkrete straffebestemmelse kan være forsæt eller uagtsomhed. Forsæt er et højere krav end uagtsomhed. Straffeloven er udformet sådan, at hvis der i den enkelte bestemmelse ikke står noget om forsæt eller uagtsomhed, kan vi gå ud fra, at der kræves forsæt.¹⁴ I straffeloven vil der altså stå, hvis der kan straffes alene på grund af uagtsomhed. Straffelovens § 237 handler om drab, her kan vi gå ud fra, at der kræves forsæt, mens straffelovens § 241 er formuleret som uagtsomt manddrab, og her kræves alene uagtsomhed. I andre love hvor der er straffebestemmelser, f.eks. færdselsloven, våbenloven etc., er udgangspunktet, at der kan straffes allerede ved uagtsomhed.

Forsæt handler om, at gerningspersonen har en grad af *vilje* til at begå forbrydelsen, for eksempel vilje til at begå bedrageri, så forurettede taber penge. Eller at personen har *viden* om, at et bestemt strafbart forhold er til stede, for eksempel at en genstand stammer fra en strafbar handling, og at man ved at købe genstanden begår hæleri. I den strafferetlige teori ses overordnet tre grader af forsæt: Den højeste grad af forsæt er “direkte forsæt”, og det handler om, at gerningspersonen har til hensigt at begå forbrydelsen, og at man handler med viden og vilje. En lavere grad af forsæt er “sandsynlighedsforsæt”, hvor personen anser det som overvejende sandsynligt, at noget sker. Den laveste grad af forsæt er “*dolus eventualis*”, som handler om, at gerningspersonen har set det strafbare som en mulig følge af ens gerning, og man har forholdt sig accepterende til denne følge.¹⁵ Hvis forsæt foreligger i én af disse former, vil der foreligge forsæt, og så kan der straffes.

For at illustrere de lavere grader af forsæt gives et par eksempler fra retspraksis om brandstiftelse. I disse sager har tiltalte ofte ikke haft direkte hensigt til brandstiftelsen, men den måde, man har handlet på, viser, at der enten er handlet med sandsynlighedsforsæt eller *dolus eventualis*. I en sag fra 2021 havde den

13. *UfR 1992.62 V.*

14. Jf. straffelovens § 19.

15. Lars Bo Langsted, *Waaben Strafferettens almindelige del, Ansvarslæren* (6. udgave, Karnov 2015), s. 171.

tiltalte sat ild til noget halm i en staldbygning. To heste omkom, og der opstod livsfare for tre personer, der lå og sov i stuehuset. Landsretten fandt, at tiltalte havde set det som overvejende sandsynligt, at en eventuel brand kunne omfatte stuehuset.¹⁶

Anderledes i en sag fra 2022, hvor en ung mand var tiltalt for brandstiftelse ved at have sprængt et kanonslag i en skraldespand, der antændte et cykelskur. Landsretten fandt, at tiltalte nok havde indset, at det var muligt, at sprængningen af kanonslaget kunne forvolde ildebrand, men ikke at han havde forholdt sig accepterende til denne mulighed. Det kunne ikke afvises, at tiltalte havde kigget ned i skraldespanden, lukket låget og var blevet på stedet for at forsøge at sikre sig, at der ikke opstod ildebrand. Han blev frifundet for forsætlig brandstiftelse, men fik en bøde for uagtsomt at forvolde "ildsvåde".¹⁷

Ved uagtsomhed har man ikke vilje eller viden om, at en forbrydelse sker, det handler i stedet om, at man bebrejder personen, at man har båret sig uforsigtigt ad ved at opføre sig hensynsløst eller uden omtanke for andre. De forbrydelser om cybercrime, der er nævnt i dette kapitel, angår alle en forsætlig handling, og uagtsomhed omtales derfor ikke yderligere.

14.2.6. Sammenfatning

For at afklare om nogen kan stilles til ansvar for et strafbart forhold, må vi altså ud fra en bestemt straffebestemmelse vurdere, om en række strafbarhedsbetingelser er opfyldt:

- Den strafbare gerning – har personen fysisk, faktisk udført den gerning/undladelse, der er beskrevet i straffebestemmelsen?
 1. Er den strafbare gerning fuldbyrdet, eller er der kun tale om forsøg?
 2. Har personen ikke udført forbrydelsen, men alene medvirket?
 3. Foreligger der en straffrihedsgrund, f.eks. nødværge?
- Tilregnelser – har personen udført den strafbare gerning med forsæt eller uagtsomhed?

16. *TJK 2021.1316 V.*

17. *UJR 2022.3202 V.*

I strafferetten gælder også yderligere strafbetingelser, således skal det strafbare forhold være underlagt dansk straffemyndighed (jurisdiktion), se nedenfor i afsnit 14.4.1. Desuden skal gerningspersonen være over 15 år og være tilregnelig (en vis grad af udvikling og normalitet). Utilregnelighed kan eksempelvis være sindssygdom i gerningsøjeblikket, og her vil man ikke få almindelig fængselsstraf, men i stedet en dom til behandling. Forholdet må heller ikke være forældet. For uddybning af strafbetingelserne, henvises til den strafferetlige litteratur.¹⁸

Med afsæt i strafbarhedsbetingelserne går vi i næste afsnit videre til straffebestemmelserne i straffeloven, der angår cybercrime.

14.3. Cybercrime

Dansk strafferet har ikke nogen entydig definition af cybercrime. Der kan ud fra mere praktiske overvejelser anlægges en sondring mellem den form for cybercrime, hvor datasystemer i sig selv er mål for angreb (såsom hacking og DDoS-angreb), og alle de andre former for cybercrime, hvor datasystemer i bred forstand understøtter forskellige former for kriminalitet. Dette sker på mange områder, f.eks. når bedrageri flytter fra den fysiske verden over på internettets handelsplatforme, og når der på sociale medier og platforme foregår hate speech, radikalisering og rekruttering til ekstreme miljøer eller deling af private billeder mv. Den udbredte brug af bitcoins og andre former for kryptovaluta ses også at blive brugt til at hvidvaske udbytte fra berigelseskriminalitet, og gerningspersonerne formår at skjule sig for myndighederne.

Hvordan cybercrime straffes i Danmark, ses i straffebestemmelserne i den danske straffelov. Der har ad flere omgange været revisioner af straffeloven for at tage højde for den nye it-teknologi og de nye kriminalitetsformer. Cybercrime har også international bevågenhed som en af tidens største udfordringer, navnlig ved at cybercrime bevæger sig på tværs af landegrænser, hvilket kalder på et internationalt samarbejde. I den erkendelse vedtog Europarådet i 2001 Konventionen om Cybercrime, hvis formål er at styrke efterforskningen og

18. Se bl.a. Langsted, *Waaben Strafferettens almindelige del. Ansvarslæren* (6. udgave, Karnov 2015), Trine Baumbach & Thomas Elholm, *Strafferettens almindelige del. Det strafferetlige ansvar* (2. udgave, Djøf Forlag 2022), og Thomas Elholm m.fl., *Kommenteret straffelov. Almindelig del* (11. udgave, Djøf Forlag 2023).

strafforfølgningen af it-kriminalitet.¹⁹ Konventionen indeholder en række definitioner på centrale begreber, såsom “edb-systemer”, ligesom den indeholder en række forpligtelser for landene til at kriminalisere forskellige former for it-kriminalitet. Danmark har ratificeret konventionen og gennemført den i dansk ret, således at dansk lovgivning er i overensstemmelse med konventionen. Et par år efter kom EU’s rammeafgørelse om angreb på informationssystemer,²⁰ som senere blev afløst af EU’s Cybercrimedirektiv, som Danmark på grund af retsforbeholdet dog ikke er en del af.²¹ Formålet med disse tiltag har hver gang været at styrke samarbejdet og sikre en fælles forståelse og national regulering på centrale punkter. Disse tiltag fra EU og andre internationale organer – uanset om Danmark er forpligtet til at følge dem eller bare lader sig inspirere – påvirker også til en vis grad, hvordan straffelovens bestemmelser om cybercrime udformes og moderniseres.

I det følgende afsnit er udvalgt en række straffebestemmelser i den danske straffelov, som dækker kernen af det, vi betragter som cybercrime: Først hackingbestemmelsen om at skaffe sig uberettiget adgang til et datasystem. Derefter følger rådighedshindring og ransomware. Herefter følger tre forbrydelser, som både eksisterer i den fysiske og den digitale verden: bedrageri (database-drageri), deling af billeder og den nye bestemmelse om identitetsmisbrug fra 2022. Da der alene er tale om et udvalg, udelades her en række forbrydelser, som også kunne omfattes af begrebet cybercrime, såsom hvidvask, strafbare ytringer, hate crime, deling af seksuelt krænkende billedmateriale af børn etc.

14.3.1. Hacking

At hacke noget, for eksempel en server – det udtryk kender vi. Men hacking er alene en populærbetegnelse, for straffelovens bestemmelse om hacking indeholder faktisk ikke det ord. Efter straffelovens § 263, stk. 1 kan man straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder, hvis man “uberettiget skaffer sig adgang til en andens datasystem eller data, som er bestemt til at bruges i et datasystem”. Under særligt skærpende omstændigheder kan straffen stige op til 6 års fængsel, jf. § 263, stk. 3.

19. Konventionen af 23. november 2011 om cybercrime (ETS nr. 185).

20. Rammeafgørelsen 2005/222/RIA.

21. Direktiv 2013/40/EU.

Den ganske kortfattede gerning må undersøges nærmere. Hvad forstår man ved et "datasystem"? Her forstås en computer og alt det, der kan det samme som en computer. Med ordlyden "data, som er bestemt til at bruges i et datasystem" er det også bestemt, at alt, hvad der kan kobles til en computer eller et datasystem, er omfattet, og således kan eksempelvis et usb-sticks udsættes for hacking efter § 263, stk. 1.²²

Hvad forstår man ved "uberettiget at skaffe sig adgang"? Her skal i første omgang forstås, at man ikke har fået lov til at få adgang. Hvis der er password til systemet, og systemejereren ikke har givet mig et password, kan jeg gå ud fra, at hvis jeg skaffer mig adgang, vil det være uberettiget. Vi taler mere om mere om samtykke, og samtykke er også relevant i strafferetten: Hvis jeg har fået samtykke af systemejereren til at tilgå systemet, vil min adgang være berettiget. Hvis jeg ikke har samtykke, vil min adgang så altid være uberettiget? Det vil det ofte være, men der vil formentlig være en gråzone, som man må vurdere helt konkret her. Et eksempel kan være en ansat, der som led i sit arbejde kan tilgå en række systemer, og som går ind på et andet system på sit arbejde. På den ene side er det andet system ikke umiddelbart relevant for opgavevaretagelsen, men på den anden side er systemet heller ikke afskærmet for medarbejderen med et password eller en særlig autorisation. Her vil man skulle vurdere helt konkret, hvor langt væk fra de relevante systemer, medarbejderen er gået, må det stå personen klart, at adgang er uberettiget, hvordan plejer det at være i sådanne situationer her i vores virksomhed? Vi kan kalde det kutyme. Hvis medarbejderen kun kortvarigt og af ren nysgerrighed har tilgået systemet, uden et videre forsæt til brug eller videregivelse, taler det for, at der ikke straffes for hacking.²³ Alt dette knytter sig til kravet om forsæt: Hvis det er uklart i virksomheden, hvordan vi plejer at gøre, og dermed en utydelig praksis for, hvornår en adgang er uberettiget, kan det også smitte af på forsættet: Gerningspersonen vidste ikke, at det her var uberettiget for ham, og dermed havde han ikke forsæt til at skaffe sig uberettiget adgang til systemet.

Hvis man gætter password og skaffer sig adgang, vil det være uberettiget adgang, og hvis man bruger tilgængelige data til at få adgang, vil det også være uberettiget. I *UfR 2015.345 Ø* (Forsøg på hacking) havde den tiltalte på Facebook set en kammerats billede af en forpagtningsaftale, hvor man kunne aflæse kammeratens cpr-nr. Den tiltalte brugte derefter cpr-nummeret til at for-

22. Lovforslag 20 af 3. oktober 2018, de specielle bemærkninger til § 263.

23. Betænkning 1563/2017, pkt. 2.2.3.3.

søge at få adgang til kammeratens skattemappe. Det var en vedholdende indsats, hvor han forsøgte at bestille nye adgangskoder, men det lykkedes ikke at få adgang. Den tiltalte blev dømt for forsøg på hacking efter straffelovens § 263, stk. 1, jf. § 21, selv om han kun havde brugt forhåndenværende midler og bare skulle se, om man kunne.

Man skal lægge mærke til, hvad der *ikke* står i straffebestemmelsen: Det kræves ikke, at man har overvundet en sikkerhedsforanstaltning for at komme ind i systemet. Selv hvis systemet er ubeskyttet – computeren står måske frit tilgængelig, uden password – kan det være strafbart efter § 263, stk. 1, at tilgå computeren, hvis det er “en andens” computer, og man ved, at hvis man tilgår computeren, vil det være uberettiget. Man gør det med forsæt.

EU’ Cybercrimedirektiv fra 2013 lægger op til, at EU-landene begrænser strafansvaret til de tilfælde, hvor den strafbare handling er begået ved brud på en sikkerhedsforanstaltning, jf. art 3 (eng.: “infringing a security measure”).²⁴ Hvad der ligger heri er henlagt til national udmøntning i de enkelte EU-lande. Dog er det indledningsvist i direktivet tilkendegivet:

“[...] kontraktlige forpligtelser eller aftaler om at begrænse adgang til informationssystemer ved hjælp af en brugerpolitik eller brugerbetingelser samt arbejdskonflikter vedrørende adgangen til og anvendelse af en arbejdsgivers informationssystemer til private formål [bør] ikke medføre et strafferetligt ansvar, når det under sådanne omstændigheder antages, at der ikke var givet tilladelse til adgang og dette udgør det eneste grundlag for straffesagen.”²⁵

Dette kunne tale for, at kontrakter, brugerbetingelser mv. om, hvad man må få adgang til, og hvordan det skal ske, ikke er tilstrækkeligt, men at der kræves en mere teknisk sikkerhedsforanstaltning, der skal overvindes.²⁶ Danmark har retsforbehold og har ikke implementeret direktivet. Vi har stadig en ganske bred hackingbestemmelse i straffelovens § 263, stk. 1.

Forbrydelsen er fuldbyrdet, når gerningspersonen har opnået uberettiget adgang til et datasystem, og det vil så være, når man i en eller anden forstand er *inde* i systemet. Bemærk, at det ikke kræves, at man foretager sig noget inde

24. Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2013/40/EU af 12. august 2013 om angreb på informationssystemer og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2005/222/RIA.

25. Direktivets præambel 17.

26. Lene Wachter Lentz, “‘Hacking’ og det digitale privatliv”, *Juristen* 4/2018, s. 144 f., og Helena Lybæk Guðmundsdóttir, *Clarifying broad hacking statutes* (ph.d.-afhandling, Aalborg Universitet 2015), s. 150.

i systemet, læser mails, beskeder, sletter eller kopierer data. Dette kan være strafbart efter andre bestemmelser, f.eks. hærværk, jf. § 291, eller videregivelse af private meddelelser og billeder, jf. § 264 d, se nærmere nedenfor.

Den uberettigede adgang skal ske med forsæt, det vil sige at rene uheld, eller at det sker ved uagtsomhed, måske uforsigtighed, ikke er tilstrækkeligt.

Hackingbestemmelsen er indsat i straffelovens kapitel 27 om freds- og ærekrænkelser, og der gælder for disse forbrydelser, at forurettede for forbrydelsen er tillagt en vis medbestemmelse i forhold til, om der bliver en straffesag. Der gælder en "betinget offentlig påtale" efter straffelovens § 275, stk. 2. Det betyder, at forurettede enten skal anmelde forbrydelsen til politiet, eller på senere forespørgsel fra politiet tilkendegive, at man er indforstået med strafforfølgning. Hvis forurettede siger nej til strafforfølgning, kan anklagemyndigheden som udgangspunkt ikke gå videre med sagen. Hvis forurettede siger ja til strafforfølgning, er det politiets opgave at iværksætte efterforskning, og anklagemyndigheden vurderer, om der skal rejses tiltale. Hvis det vurderes, at forbrydelsen ikke kan bevises, vil sagen blive henlagt efter retsplejelovens regler. Hensynet bag den betingede offentlige påtale har været, at det var op til forurettede at vurdere, om man var interesseret i at få sine private forhold udlagt i en offentlig straffesag. Ved andre forbrydelser, såsom vold, røveri, afpresning mv., vejer det samfundsmæssige hensyn til, at der ikke sker forbrydelser, tungere, og her gælder derfor almindelig påtale, hvor politi og anklagemyndigheden bestemmer, om der skal rejses tiltale.

Ved hackingforbrydelsen kan det diskuteres, hvem der egentlig er den rette til at tilkendegive sin holdning over for politiet om strafforfølgningen. Det vil som udgangspunkt være systemejereren, men der kan også være en bruger af systemet involveret, der har en anden holdning, eller måske en person, hvis følsomme personoplysninger er blevet kompromitteret. Dette er ikke helt afklaret, men mest taler nok for, at hvis bare én af dem, der kan karakteriseres som forurettede, begærer påtale, vil det opfylde betingelsen for strafforfølgning i § 275, stk. 2.

14.3.1.1. Den tekniske hacking og truslen fra "insidere"

Det er oplagt at straffe for hacking, når den uberettigede adgang er sket ved omgåelse af en passwordsikring eventuelt ved hjælp af tekniske midler såsom at installere en keylogger for at aflure passwords.²⁷ Ligeledes oplagt er det at

27. *UJR 2018.993 V.*

straffe for hacking, når der installeres bagdøre i systemet, som det var tilfældet i den opsigtsvækkende CSC-sag, hvor der skete hacking af et datasystem, der rummede nogle af dansk politis mest centrale registre, herunder kriminalregisteret, kørekortregisteret, cpr-registret mv.²⁸ Truslen fra “insidere” i virksomheden må heller ikke overses, eksempelvis havde en it-chef begået bedrageri og dokumentfalsk ved at bestille forskelligt udstyr til sig selv i virksomhedens navn, og efter han blev afskediget, hævnedes han sig ved at tilgå virksomhedens datasystem og slette intranet, backupfiler etc. Han fik adgang til systemet med en anden brugers brugernavn og password, hvorefter han brugte sin gamle “admin”-adgang til at slette data.²⁹

I samme retning den såkaldte tys-tys-kilde hos NETS/IBM, der videresolgte oplysninger om korttransaktioner om kendte personer til journalister på ugebladet *Se & Hør*. Det er værd at bemærke, at tys-tys-kilden som led i sit arbejde havde berettiget adgang til det datasystem i NETS, der viste betalingskorttransaktioner, men ikke havde adgang til det system, der kobledes kortnumre med navn og cpr-nr. Dog havde han adgang til at nulstille passwords for brugerne af dette kortnummer/person-system, hvilket han udnyttede til at få søgeadgang.³⁰ Han blev dømt for hacking af det system, han ikke havde adgang til, og journalisterne (og *Se & Hør* som virksomhed) blev dømt for medvirken hertil ved at bestille og betale for oplysningerne hos hackeren, jf. straffelovens § 23.

Tys-tys-kilden var dog snublende nær ved at have berettiget adgang til begge systemer, og havde det været tilfældet, var der ikke blevet en straffesag om hacking, hverken for tys-tys-kilden eller de medvirkende. Hackingbestemelsen straffer den uberettigede adgang, ikke hvad man efterfølgende foretager sig med data. Vi har ikke i straffeloven en bestemmelse om data-underslæb, således at den, der lovligt har data i sin varetægt, kan straffes for at opnå uberettiget vinding ved at sælge oplysningerne. En sådan situation må efter omstændighederne dækkes af reglerne om forretningshemmeligheder eller af reglerne om databeskyttelse.

28. *UfR 2015.3615 Ø*, se hertil Helena Lybæk Guðmundsdóttir i *Juristen* 3/2015, s. 112 f.

29. *UfR 2018.1787 H*. Se tillige om it-medarbejder på en skole *UfR 2023.785 V*.

30. *UfR 2017.3544 Ø*, og Wachter Lentz, “‘Hacking’ og det digitale privatliv”, *Juristen* 4/2018, s. 146.

14.3.1.2. Url-hacking

Straffelovrådet har i 2017 gennemgået hackingbestemmelsens anvendelsesområde. Rådet tilkendegav her et udgangspunkt om, at “hvis en enhed er koblet til internettet på en sådan måde, at enhver ved anvendelse af almindelige programmer til internetkommunikation, eksempelvis en sædvanlig webbrowser, kan tilgå oplysninger på enheden, bør sådan tilgang som et klart udgangspunkt ikke anses for uberettiget adgang til en andens oplysninger.”³¹ Dette udgangspunkt om, at det er berettiget adgang at søge data frem ved hjælp af almindelige programmer, herunder sædvanlig webbrowser, bør ifølge Straffelovrådet også gælde, hvor en person ved direkte indtastning af en url-adresse i browserens søgelinje opnår adgang til dele af enheden, selvom ejeren af oplysningerne ikke ønsker, at der skal være adgang hertil.³² Rådets tilkendegivelse om “indtastning af url-adresse” angår et ganske kompliceret teknisk aspekt. Det kan således omfatte den situation, at man i browserens søgelinje (url-adressen) skriver en række præcise adresser/filnavne/mapper for derved at fremfinde disse filer eller mapper i ikke-umiddelbart tilgængelige systemer.³³

Lars Bo Langsted og Helena Lybæk Guðmundsdóttir har refereret en sag fra 2010, hvor Topdanmark blev udsat for “url-hacking”, da et kvartalsregnskab ved en fejl var blevet overført for tidligt fra den interne server til den eksterne server i huset, hvorefter regnskabet kunne fremsøges ved præcis indtastning af kodelinjen i browserens søgefelt.³⁴ Det er formentlig sådanne situationer, Straffelovrådet har haft i tankerne. Men en url-adresse kan bruges på andre og mere sofistikerede måder, ved at programkode og kommandoer indlægges i det, der skrives i browserens søgelinje med det formål at omgå adgangs-kontrollen ved at udnytte en sårbarhed i de bagvedliggende systemer.³⁵ Det er således ikke alt, hvad man indtaster i browserens søgefelt, der er straffrit i forhold til straffelovens § 263, stk. 1. Dette må vurderes helt konkret.

31. Straffelovrådets betænkning 1563/2017, s. 62 f.

32. Betænkning 1563/2017, s. 63.

33. Wachter Lentz i *Juristen* 4/2018, s. 143 f.

34. *Internetretten* (3. udgave, Ex Tuto 2017), s. 596 ff.

35. Langsted & Guðmundsdóttir i *Internetretten* (3. udgave, Ex Tuto 2017), og Wachter Lentz i *Juristen* 4/2018, s. 63 f.

14.3.1.3. Sociale medier

Straffelovens § 263 angår “datasystemer”, og det er i retspraksis klarlagt, at dette også omfatter profiler på sociale medier. I en dom fra 2017 blev en kvinde dømt for hacking af sin ekskærestes Facebook-profil ved at bruge det password, han havde givet hende, mens de var kærester.³⁶ Sagen er opsigtsvækkende, fordi han ved at give hende password egentlig har givet hende en berettiget adgang, men ved at bruge passwordet efter forholdets ophør blev adgangen betragtet som uberettiget. Dette beror på en mere social og kulturel forståelse af, hvad man må gøre med hinandens passwords til sociale medier, og hvornår en adgang er uberettiget. Det er næppe et entydigt billede, navnlig hvis et kærestepar blot holder en kort pause, eller det i stedet drejer sig om søskende eller et venskabsforhold. Forudsætningen for den konkrete sag fra 2017 var dog, at ekskæresten ønskede en straffesag, jf. straffelovens § 275, stk. 2.

Kvinden havde på hans profil ændret kontoens brugernavn mv., men i forhold til hackingbestemmelsen er dette umiddelbart ligegyldigt, når hacking er fuldbyrdet med den uberettigede adgang, altså når man er “inde på profilen”. Hvis der var sket sletning af større mængder data, kunne hærværk komme på tale, jf. straffelovens § 291. Kvinden tilkendegav, at hun benyttede adgangen til at drille ham, og sagen blev behandlet som en tilståelsessag, idet hun erkendte det faktiske hændelsesforløb, dog ikke uden forbehold. Således forklarede hun, at det er helt almindeligt at ændre profiler på Facebook, hvis en person ikke har logget af, og hun forklarede også, at “det ville tage ingen tid at genoprette en ændret konto.”

Linjen er senere fulgt i en sag fra 2022, hvor en mand, der var blevet dømt for at have påkørt sin ekskæreste, senere skaffede sig adgang til hendes Facebook-profil, hvorfra han offentliggjorde et opslag, der angav at stamme fra forurettede: “Jeg beklager over for alle, men det er en stor LØGN det med at jeg er blevet kørt ned og det skulle være T”. Han blev dømt for hacking, jf. § 263, stk. 1, og for injurier, jf. straffelovens § 268, jf. § 267, stk. 1.³⁷ Efter indførelsen af bestemmelsen om identitetsmisbrug i 2022 vil det at udgive sig for at være en anden være strafbart efter § 264 e, jf. nedenfor afsnit 14.3.8.

36. *UfR 2017.247 V*, dette afsnit bygger på omtale af sagen i *Juristen* 4/2018, s. 150.

37. *TfK 2022.209 V*.

14.3.2. Adgangsmidler til et datasystem

Straffelovens § 263 a blev indført i 2004 for at skabe et bedre værn mod, at adgangsmidler til datasystemer kommer på afveje med risiko for at blive brugt uberettiget af andre. Her indtræder den strafferetlige beskyttelse på et meget tidligt tidspunkt, altså inden adgangsmidlet bliver brugt uberettiget. Et "adgangsmiddel" i denne sammenhæng er først og fremmest passwords, men også andre former for adgangsmidler til datasystemer. Tilbage i 2004 havde man "dekoderkort", "calling-cards" mv. i tankerne, men det er klart, at nutidige teknologiske former for adgangsmidler også er omfattet.

Bestemmelsen kan inddeles i to dele: adgangsmidler til almindelige datasystemer, nr. 1) og 2), og adgangsmidler til særlige datasystemer, nr. 3).

I forhold til de almindelige datasystemer, er det strafbart, hvis man uberettiget 1) erhvervsmæssigt sælger eller i en videre kreds udbreder et adgangsmiddel til et datasystem, eller 2) videregiver et større antal adgangsmidler til et datasystem. Her er det altså ikke strafbart, hvis man bare besidder eller anskaffer sig passwords, det er erhvervsmæssigt salg/udbredelse/videregivelse, der er strafbart. Der ligger også forskellige krav til omfanget, at det er "erhvervsmæssigt salg", "udbredelse i en videre kreds" eller "et større antal".

De særlige datasystemer gives en bedre beskyttelse i bestemmelsens nr. 3). Her er det strafbart allerede uberettiget at skaffe sig eller videregive et (ét!) adgangsmiddel til et datasystem. Der skal enten være tale om (a) et samfundsvigtigt system, og det kan eksempelvis være kritisk it-infrastruktur, jf. straffelovens § 193, eller (b) et datasystem, der indeholder følsomme personoplysninger omfattet af GDPR artikel 9, stk. 1 eller 10, eller (c), et datasystem, hvortil adgangen er forbeholdt betalende brugere. Særligt den sidstnævnte kategori kan måske overraske, med tanke på familier og venner, der deler passwords til streaming- og musiktjenester mv.

Der gælder for denne forbrydelse en betinget offentlig påtale, jf. straffelovens § 275, stk. 2. Overtrædelse af bestemmelsen kan straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder, og under skærpende omstændigheder kan straffen stige til fængsel indtil 6 år. I betragtning af, hvor detaljeret og omfattende bestemmelsen er udformet, er det tankevækkende, at der ikke ses at være nogen trykt retspraksis på bestemmelsens anvendelse.

14.3.3. Informationshæleri

En hacker kan straffes efter § 263, og en person, der hjælper hackeren, kan straffes for medvirken til hacking efter straffelovens § 23. Herudover er der faktisk mulighed for i straffelovens § 264 c at straffe den, der uden at have medvirket til gerningen, uberettiget skaffer sig eller udnytter oplysninger, som er fremkommet ved overtrædelsen af straffelovens § 263 om hacking.³⁸ Faktisk straffes man efter den samme strafferamme som hackeren. Forbrydelsen kan bedst illustreres som informationshæleri: På samme måde som hæleren aftager tyvekosterne, aftager man her information eller data fra et hackingangreb. Man kan også anskue det som efterfølgende medvirken, og der kræves en vis aktivitet fra gerningspersonen, når man “skaffer sig” eller “udnytter” oplysninger. Det vil således ikke være strafbart, hvis man bare passivt har modtaget oplysningerne. Man kan straffes for § 264 c, selv om det skulle ske, at hackeren ikke straffes. Der kræves forsæt til forbrydelsen, og også her gælder en betinget offentlig påtale, jf. § 275, stk. 2.

Der er kun sparsomt med retspraksis om § 264 c. I en enkelt sag fra 1996 havde en advokatvirksomhed sendt en harddisk til destruktion uden at slette den. En person fik fat i harddisken og henvendte sig til et dagblad. Der blev nedlagt forbud mod, at dagbladet brugte oplysninger fra harddisken i sine artikler.³⁹ Det ligger heri, at personen havde fået uberettiget adgang til advokatvirksomhedens harddisk, og at dagbladets udnyttelse af oplysningerne ville være uberettiget i forhold til advokatvirksomheden, jf. § 264 c.

14.3.4. Rådighedshindring og DDoS-angreb

Straffelovens § 293, stk. 2 angår, at man uberettiget hindrer en anden i helt eller delvist at råde over ting. Bestemmelsen blev ændret i 2004, så også elektroniske rådighedshindringer blev omfattet. Her havde man navnlig DDoS-angreb i tankerne. Forbrydelsen straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år, men straffen kan under særligt skærpende omstændigheder stige til fængsel i 2 år. Rådighedshindring er også underlagt betinget offentlig påtale, idet påtale kun sker efter forurettedes begæring, medmindre almene hensyn kræver påtale, jf. straffelovens § 305, stk. 1.

38. Udover § 263 angår bestemmelsen kun straffelovens § 264, § 264 a og § 264 b.

39. *UJR 1996.1538 Ø.*

Der ses ikke at være trykt retspraksis for overtrædelse af bestemmelsen. I en utrykt byretsdom fra Retten i Lyngby fra 2016 blev tiltalte dømt for rådigheds-hindring ved at have ændret adgangsstillingerne til forurettedes arbejds-computer, mailkonto, Apple-ID mv. De to parter, der var kolleger, havde datet i en periode, men der var opstået uoverensstemmelser imellem dem.⁴⁰ Denne situation er et oplagt anvendelsesområde for bestemmelsen. Derimod er det uklart, hvornår et DDoS-angreb kan siges at hindre nogen i at råde over sit system helt eller delvist? Hvor meget skal der til? Der er ikke meget at hente til forståelsen fra 2004-lovarbejdet. Flere forhold kan spille ind i vurderingen: Hvor stort og hvor vigtigt er datasystemet, der angribes? Har angrebet resulteret i, at systemet er lukket ned, eller er der "blot" tale om, at systemet kører en anelse langsommere? Det er klart, at et hospitals it-infrastruktur, der kan få betydning for operationsstuen og patientsikkerheden, vil være meget påvirket af langsommere systemer, mens det næppe vil være tilfældet for en hjemmeside for en frivillig forening, der mødes en gang om måneden.

Den sparsomme retspraksis er udtryk for, at ikke mange DDoS-angreb bliver strafforfulgt. Et DDoS-angreb er kendetegnet ved, at mængden af forespørgsler er enorm, og at der i vidt omfang gøres brug af "bots", som udtryk for et datasystem, hvor ejeren ikke er klar over, at systemet er overtaget af andre og bruges til et angreb. Det er svært for politiet at opklare, hvem der står bag og koordinerer et DDoS-angreb, som ofte sker fra udlandet.

I april 2023 lykkedes det dog FBI, hollandsk politi og Europol at slå til mod en del af DDoS-fødekæden ved en aktion mod onlineplatformen Genesis Market, der ifølge Europol havde over to millioner personers digitale identiteter til salg. Genesis Market udbød disse identiteter som bots, der havde inficeret ofrenes datasystemer gennem malware mv. Ved køb af en bot fik man adgang til alle de indsamlede data fra forurettedes datasystem, såsom fingeraftryk, cookies, gemte logins mv. Disse oplysninger blev indsamlet i realtid – køberne ville blive underrettet om eventuelle ændringer af adgangskoder osv. Prisen pr. bot varierede fra så lidt som 0,70 USD til flere hundrede dollars, afhængigt af mængden og arten af de stjalne data. De dyreste ville indeholde finansielle oplysninger, der ville muliggøre adgang til onlinebankkonti.⁴¹ Ud-

40. Dom af 11. januar 2016 (Anklagemyndighedens Vidensbase, AM2016.01.11B).

41. Europol's pressemeddelelse, 5. april 2023, <<https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/takedown-of-notorious-hacker-marketplace-selling-your-identity-to-criminals>>.

over at bots kan bruges til DDoS-angreb, er en bot i sig selv udtryk for, at nogen har uberettiget adgang til datasystemet, hvilket kan udnyttes til andre former for cybercrime, eksempelvis databedrageri ved at lave overførsler fra forurettedes netbank eller til at kryptere data og afpresse forurettede ved ransomware.

14.3.5. Ransomware

Både et hackingangreb og et DDoS-angreb kan ske på den måde, at forbryderne forlanger penge for at stoppe angrebet. Ved et hackingangreb er data blevet krypteret og systemet dermed "aflåst". Ved et DDoS-angreb virker pressionen ved, at systemet er overbelastet og enten er lukket ned eller har en dårlig funktionalitet. For forurettede vil det afgørende være, om man har tænkt i præventive foranstaltninger, såsom backup af data og systemadskillelse, så noget af systemet er intakt og i drift. Særlig slemt er det selvfølgelig, hvis systemet har samfundsvigtige funktioner, hvis der er risiko for at følsomme personoplysninger er kompromitteret ved angrebet, eller hvis uvedkommende har fået adgang til forretningshemmeligheder. Der er desværre ikke nogen garanti for, at man ved betaling af løsesummen igen får adgang til sine systemer og data.

Store angreb rammer af og til overskrifterne, eksempelvis ransomware-angrebet i 2021 mod Colonial Pipeline, den amerikanske rørledning, der løber langs den amerikanske østkyst. Colonial Pipeline endte med at betale hackerne 4,4 mio USD.⁴² Dette formentlig af frygt for energiforsyningen og de afledte konsekvenser i de berørte områder.⁴³ Også i dansk sammenhæng hører vi jævnligt om ransomwareangreb, eksempelvis angrebet på det danske hostingselskab, AzeroCloud (ClubNordic), i august 2023, hvor kundernes data gik tabt, da selskabet ikke kunne betale løsesummen.⁴⁴ Også EDC har i 2023 oplevet ransomware, og da løsesummen ikke blev betalt, blev store mængder person-

42. William Turton & Kartikay Mehrotra, "Hackers Breached Colonial Pipeline Using Compromised Password, Bloomberg", 4. juni 2021, <<https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-06-04/hackers-breached-colonial-pipeline-using-compromised-password>>.

43. Jens Myrup Pedersen & Lene Wachter Lentz i Jeppe T. Jacobsen & Tobias Liebetrau (red.), *Cybertrusler* (2022), s. 158 f.

44. Dan Jensen, "Danske ClubNordic har mistet alt efter ransomware-angreb", *Computerworld*, 25. august 2021, <<https://www.computerworld.dk/art/284055/overblik-danske-cloudnordic-har-mistet-alt-efter-ransomware-angreb>>.

oplysninger lagt ud på internettet, herunder cpr-nr., kopi af pas, kørekort mv.⁴⁵ Flere ransomwaregrupper er internationale og særdeles veldrevne, og det sker af og til, at de tager ansvar for et angreb, eksempelvis tog gruppen LockBit ansvar for et ransomware-angreb, der ramte det britiske postselskab Royal Mail i begyndelsen af 2023.⁴⁶

Derimod oplever vi sjældent, at der sker strafforfølgning af ransomwareforbrydere. Med det tekniske setup og betaling i kryptovaluta har forbryderne gjort sig stort set umulige at finde. Af et nyligt dataudtræk fra Rigsadvokaten fremgår, at politiet siden 2021 har efterforsket 272 sager om ransomware, hvoraf alle på nær én er endt med at blive henlagt, det vil sige uden sigtelse.⁴⁷ Den ene ikke-henlagte sag er atypisk og ganske spektakulær: En virksomhed var udsat for ransomware, men det lykkedes ikke politiet at opklare sagen. Dommen på 50 dages betinget fængsel for bedrageri angik en ekstern it-konsulent, der var blevet hyret af virksomheden til at hjælpe med at betale løsepenegene til de kriminelle. Konsulenten fandt ud af, at han fra tidligere arbejdsopgaver i virksomheden selv havde adgang til de data, der var blevet låst af de kriminelle, og han udbetalte derfor løsesummen på 0,1 bitcoin (ca. 27.000 kr.) til sig selv.⁴⁸

Ransomwareangreb, der sker ved hacking og kryptering af data, vil i dansk strafferet kunne straffes som et hackingangreb efter straffelovens § 263, stk. 1, og truslen om løsesum vil som udgangspunkt udgøre sådanne skærpende omstændigheder, at straffen kan stige til seks års fængsel, jf. stk. 3. Hvis angrebet sker ved et DDoS-angreb, er der tale om en rådighedshindring efter § 293, stk. 2, hvor strafmaksimum dog er to års fængsel.

Ingen af de to bestemmelser "fanger" dog helt berigelsesforbrydelsen ved ransomware, at forbryderne får en uberettiget økonomisk vinding. Ransom-

45. Rosa Uldall, "100.000 cpr. nr. lækket på det mørke net", 26. november 2023, <<https://www.dr.dk/nyheder/viden/teknologi/100000-cpr-numre-laekket-paa-det-moerke-net-noget-af-det-mest-alvorlige-jeg>>.

46. Lasse Skovgaard, "LockBit tager ansvar for cyberangreb, der lammede internationale postforsendelser", *Version 2*, 8. februar 2023, <<https://www.version2.dk/artikel/lockbit-tager-ansvar-cyberangreb-der-lammede-internationale-postforsendelser>>.

47. Christoffer Elmann Ranhaug, "Politiet dropper stort set alle sager om ransomware: Hackerne har reelt set frit spil", 23. november 2021, *Version 2*, <<https://www.version2.dk/artikel/politiet-dropper-stort-set-alle-sager-om-ransomware-hackerne-har-reelt-set-frit-spil>>.

48. Christoffer Elmann Ranhaug, "Se kortet: Her har politiet flest sager om ransomware-angreb", 23. november 2023, *Version 2*, <<https://www.version2.dk/artikel/se-kortet-her-har-politiet-flest-sager-om-ransomware-angreb>>.

ware ligner på mange måder afpresning: En trussel om at gøre skade, hvis forurettede ikke betaler. Den danske afpresningsbestemmelse er dog udviklet ud fra en fysisk kontekst og passer ikke helt til ransomware. Der straffes for afpresning efter straffelovens § 281, nr. 1, hvis forholdet ikke kan straffes som røveri, hvis gerningspersonen

“for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding, truer nogen med vold, betydelig skade på gods eller frihedsberøvelse, med at fremsætte usand sigtelse for strafbart eller ærerørigt forhold eller åbenbare privatlivet tilhørende forhold.”

Det, forbryderne skal true med, kunne altså være “fysisk skade på gods”. Her skal “gods” forstås som en fysisk, rørlig ting, og det passer dårligt med data og virtuelle systemer.⁴⁹ Forbryderne kan også true med at “åbenbare privatlivet tilhørende forhold”, og det kunne f.eks. være offentliggørelse af forurettedes data. Her må det forudsættes, at data reelt er af privat karakter. Hvis truslen drejer sig om at offentliggøre et kunderegister til en onlinetøjbutik med personoplysninger som navn, adresse, telefonnumre mv. er det næppe tilstrækkeligt. Anderledes ville det forholde sig ved offentliggørelse af brugerne af en utroskabsdatingside, her er der klart tale om at åbenbare privatlivet tilhørende forhold.⁵⁰

Ransomwareangreb falder således ned mellem tre stole i straffelovens bestemmelser: hackingbestemmelsen, rådighedshindring og afpresning. Her er tiden nok inde til en modernisering af afpresningsbestemmelsens formulering om “gods” til et mere nutidigt begreb, der også omfatter sletning af data. I betragtning af forbrydelsens udbredelse – ifølge Europol er ransomware den mest udbredte form for cybercrime i Europa – er der rigeligt at gøre med at efterforske og strafforfølge, den relevante og dækkende straffebestemmelse skulle gerne ligge klar til brug.

Sammenholdt med andre berigelsesforbrydelser er afpresning speciel, fordi den er fuldbyrdet, allerede når gerningspersonen har truet forurettede på den angivne måde. Det kræves her, at forurettede har modtaget eller opfattet trus-

49. For en analyse af begrebet “gods” ud fra lovforarbejder og litteratur se Wachter Lentz m.fl., “Ransomware i dansk strafferet”, *Tidsskrift for Kriminalret* 2021, s. 361 ff.

50. Utroskabsdatingsiden AshleyMadison oplevede et sådant angreb i 2015, hvor 30 mio brugere blev eksponeret, Tom Lamont, “Life after the Ashley Madison affair”, 28. februar 2016, *The Guardian*, <<https://www.theguardian.com/technology/2016/feb/28/what-happened-after-ashley-madison-was-hacked>>.

len. Forbrydelsen er dermed fuldbyrdet, uanset hvad der efterfølgende sker, om forurettede betaler, eller om gerningspersonen gør alvor af sin trussel. Almindeligvis gælder for berigelsesforbrydelser i straffelovens kapitel 28, at forbrydelsen først er fuldbyrdet, når forurettede har lidt et formuetab (eller efter omstændighederne risiko for formuetab), jf. nedenfor om bedrageri.

For afpresning efter § 281 gælder, at forbrydelsen kan straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder, og hvis forbrydelsen er af særlig grov beskaffenhed, kan straffen stige til seks års fængsel, jf. straffelovens §§ 285 og 286. Afpresning følger den almindelige regel i straffeloven om offentlig påtale, hvor det alene er op til anklagemyndigheden at tage stilling til strafforfølgning.

14.3.6. Bedrageri og databedrageri

Bedrageri er formentlig (sammen med tyveri) en af de ældste forbrydelser i menneskets historie: Man binder nogen noget på ærmet for at få en berigelse ud af det. Svindel i alle mulige former forekommer i samhandel, men det ses også at nyere former for scams og svindel gribes af den velkendte bedrageribestemmelse. Fra retspraksis ses således, at matchfixing, hvor en gambler spiller på et bestemt resultat, uagtet personen har indflydelse på kampen, er straffet som bedrageri over for spiltjenesten.⁵¹ En mand, der lyver om faderskabet og afleverer en falsk dna-prøve for at slippe for at betale det fremtidige børnebidrag, er straffet for forsøg på bedrageri.⁵²

Bedrageri efter straffelovens § 279 drejer sig om, at en person, “[...] som, for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding, ved retsstridigt at fremkalde, bestyrke eller udnytte en vildfarelse bestemmer en anden til en handling eller undladelse, hvorved der påføres denne eller nogen, for hvem handlingen eller undladelsen bliver afgørende, et formuetab.” Helt grundlæggende handler det om, at gerningspersonen skaffer sig en uberettiget vinding, hvilket skal forstås som en økonomisk vinding, der kan gøres op i penge. Og det skal ske ved denne årsagskæde: Gerningspersonen vildleder forurettede eller udnytter en eksisterende vildfarelse, vildfarelsen bestemmer forurettede til en handling eller en undladelse, og dette fører til, at forurettede eller andre påføres et formuetab.

51. *UfR 2016.3121 Ø.*

52. *TfK 2016.30 Ø.*

Det er værd at bemærke ordet “retsstridigt” i bestemmelsen. Her er indlagt et lille forbehold for, at der ikke straffes, altså at en vildfarelse kan være så ubetydelig, at forholdet ikke vil være bedrageri. Tanken er her, at der i nogle brancher er kutyme for at anprise forskellige varer eller ydelser, måske at det er “Byens Bedste Bil”, uden at det nødvendigvis skal tages for pålydende.⁵³ Det ved køber, og det ved sælger. Det vil afhænge meget af branchen, hvad man plejer at sige, men det er klart, at jo mere målrettet køberen er og spørger til konkrete forhold og får det dokumenteret, jo mere vil det ligne en retsstridig vildfarelse, hvis sælgeren bliver ved med at lyve for køberen om det. Bedrageri er en berigelsesforbrydelse, og vildfarelsen og forurettedes disposition skal kunne måles i et formuetab. Bedrageri er fuldbyrdet med formuetabet, og i nogle tilfælde vil risiko for formuetab være tilstrækkeligt. Risiko for formuetab kan være, at gerningspersonen giver urigtige oplysninger om sin økonomiske situation, hvilket bevirker, at modparten yder et lån, som man ellers ikke ville have ydet. Det kan godt være, gerningspersonen ender med at kunne tilbagebetale lånet, men långivers sikkerhed for betaling er væsentlig ringere, og der er altså en risiko for et formuetab.⁵⁴

Bedrageri lever i bedste velgående på internettets onlinehandelsplatforme, hvor en mangfoldighed af varer og services udbydes, såsom computere, telefoner og koncertbilletter til salg, sommerhuse til leje etc., men hvor køberen efter forudbetaling aldrig modtager varen eller ydelsen. Selvom flere handelsplatforme har lavet forskellige tiltag, eksempelvis MitID-validering, er der ikke egentlig dæmmet op for denne meget udbredte form for cybercrime. Et andet velkendt bedragerifænomen er Business Email Compromise, ofte kaldet CEO-fraud, hvor forbryderen sender mails, som ser ud til at være afsendt af personer, som modtageren har tillid til. På den måde sker det, at betaling af fakturaer går i de kriminelles lommer.

Tilbage i 1980'erne kunne man ane edb-samfundet i det fjerne, og man forestillede sig flere situationer, hvor velkendte forbrydelser i straffeloven ville komme til kort. Bedrageribestemmelsen forudsætter, at en person er i en vildfarelse, men i fremtidens edb-samfund ville der måske forekomme flere former for automatiske ekspeditioner, hvor der ikke indgår personer, der er vildledt. For at være på forkant blev der i 1985 indført en bestemmelse om databe-

53. Se også bogen kapitel 4, afsnit 4.5.

54. Thomas Elholm m.fl., *Kommenteret straffelov. Almindelig del* (11. udgave, Djøf Forlag 2023), s. 686 f.

drageri i straffelovens § 279 a. Bestemmelsen angår, at man “for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding retsstridigt ændrer, tilføjer eller sletter oplysninger eller programmer til elektronisk databehandling eller i øvrigt retsstridigt søger at påvirke resultatet af sådan databehandling.” Den lidt knudrede ordlyd kunne også sammenfattes til, at man for at skaffe sig eller andre en uberettiget vinding retsstridigt indtaster noget i et datasystem. Man kan også sige, at man her bedrager en computer.

Den sidste del af bestemmelsen “i øvrigt søger at påvirke resultatet af sådan databehandling” havde den noget særlige situation for øje, hvor gerningspersonen ikke foretager den egentlige elektroniske databehandling, men på et tidligere tidspunkt har ændret de oplysninger, som en anden person skal indtaste med henblik på sådan databehandling. Overvejelserne gik her på, at den indtastende person ikke foretager nogen prøvelse af oplysningernes rigtighed og derfor ikke bliver vildledt, jf. bedrageri, og derfor fandt lovgiver, at denne situation skulle være omfattet af databedrageri.⁵⁵ Denne del af bestemmelsen, der næppe nogensinde har haft en praktisk relevans, skal nok ses som en forudseenhed, hvor man tager alle situationer i betragtning.

Ligesom bedrageri handler databedrageri om uberettiget vinding, det vil sige en økonomisk vinding, der kan opgøres i penge. Databedrageri er fuldbyrdet, allerede når systemet har modtaget indtastningen, uanset hvad det videre forløb er. Her adskiller databedrageri sig fra bedrageri, som først fuldbyrdes, når forurettede har oplevet et formuetab. Baggrunden for databedrageriets tidlige fuldbyrkelse var, at lovgiver tilbage i 1985 lagde vægt på, at man ikke altid kunne vide, hvornår data blev behandlet i systemet, og formuetafet blev realiseret, og derfor var det nødvendigt at lade forbrydelsen være fuldbyrdet på et tidligere tidspunkt end forurettedes formuetab.⁵⁶

Forskellen på bedrageri og databedrageri kan illustreres ved en købsituation: Bedrageren køber en halskæde af en privat sælger på internettet. Bedrageren foregiver at have overført penge, sælgeren sender halskæden, men modtager aldrig betalingen. Her hensætter bedrageren sælgeren i en vildfarelse om, at hun har tænkt sig at overholde aftalen, men har hverken vilje eller evne. Bedrageriet er fuldbyrdet, når sælgeren sender varen og dermed lider et formuetab (halskædens værdi). Hvis vi i stedet forestiller os en databedrager, der kø-

55. Straffelovrådets betænkning om datakriminalitet, 1032/1985, s. 81.

56. Betænkning 1032/1985, s. 82, og lovforslag 221 af 24. april 1985 om ændring af straffeloven, pkt. 2.

ber en halskæde på internettet. Købet sker med et stjålet Dankort og MitID. Databedrageren er ikke rette ejer, og brug af dankortet vil være retsstridigt. Databedrageriet er fuldbyrdet allerede, når systemet har modtaget indtastningen, uanset om databedrageren efterfølgende modtager varen eller ej.

Bedrageri og databedrageri kan straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder. Hvis forbrydelsen er af særlig grov beskaffenhed kan straffen stige til otte års fængsel, jf. straffelovens §§ 285 og 286. Om et forhold er af særlig grov beskaffenhed, afhænger navnlig af størrelsen på den uberettigede vinding. I retspraksis er udviklet en grænse på omkring 500.000 kr., for at et forhold er omfattet af den høje strafferamme.⁵⁷ Også andre omstændigheder kan tages i betragtning, bl.a. at forbrydelsen er udført af flere i forening eller når et større antal forbrydelser er begået, jf. § 286, stk. 2. Bedrageri og databedrageri er underlagt den almindelige offentlige påtale, hvor anklagemyndigheden tager stilling til strafforfølgningen.

14.3.7. Deling af private billeder mv.

Deling af private billeder er en gammel og velkendt forbrydelse, men med de nye muligheder for deling på sociale medier og platforme, har forbrydelsen fået et nyt stort digitalt anvendelsesområde. I realiteten forværres forbrydelsen af den digitale kontekst: Et privat billede kan hurtigt deles og viderespredes, og det er umuligt at få billedet slettet alle steder. Det vil blive ved med at dukke op i nye sammenhænge, og krænkelsen af forurettede fortsætter.

Straffelovens § 264 d handler om uberettiget videregivelse på to måder: enten at man videregiver meddelelser eller billeder vedrørende en andens private forhold, eller at man i øvrigt videregiver billeder af den pågældende under omstændigheder, der åbenbart kan forlanges unddraget en bredere offentlighed.

Første del af bestemmelsen angår meddelelser eller billeder vedrørende en andens private forhold. "Meddelelser" angår her oplysninger, altså hemmeligheder, der ikke er offentligt kendt, om eksempelvis interne familieforhold, seksualforbindelser, sygdom, stof- og spiritusmisbrug, selvmord og selvmordsforsøg.⁵⁸ Der antages dog at være et vist spillerum for privat snak, af Thomas Rørdam illustreret ved, at man til et privat middagsselskab videregiver op-

57. Thomas Elholm m.fl., *Kommenteret straffelov. Almindelig del* (11. udgave, Djøf Forlag 2023), s. 721.

58. Lovforslag 20 af 3. oktober 2018, pkt. 2.7, til lov 1719 af 27. december 2018.

lysninger om en fælles bekendt, uden at dette er strafbart. Men videregives oplysningerne til medierne, vil der normalt foreligge en overtrædelse af straffelovens § 264 d.⁵⁹ "Billeder" vedrørende en andens private forhold er i praksis meget ofte billeder, video mv. af forurettede i en nøgen eller seksuel situation, optaget under private forhold.

Den strafbare gerning består i at videregive meddelelserne eller billederne, og her er videregivelse til én person tilstrækkeligt. Ved videregivelse må forstås, at man overlader meddelelsen eller billedet til andre, der igen vil kunne videregive til andre. En forevisning af et billede til andre er dermed ikke tilstrækkeligt. Grænsen mellem forevisning og videregivelse er vigtig, også når det gælder nye teknologiske muligheder. Hvis man eksempelvis til sine kammerater foreviser sin mobiltelefon, hvor der er et nøgenbillede af en anden person, realiseres ikke et strafansvar efter § 264 d. Men hvis man lader kammeraterne tage et billede med deres telefoner af nøgenbilledet, må det betragtes som en videregivelse, som er omfattet af § 264 d.

Nøgenbilleder og sexbilleder kan også indgå i en sammenhæng, hvor forurettede tvinges til noget med trussel om, at billederne videregives, f.eks. på sociale medier. Hvis forurettede trues til at betale penge for at forhindre videregivelse af billederne, falder forholdet ind under afpresning, som nævnt ovenfor om at "åbenbare privatlivet tilhørende forhold". Hvis forurettede trues til at gøre andre ting for at forhindre videregivelsen, henføres forholdet under ulovlig tvang efter § 260, nr. 1, nr. 1, som dog ikke omtales yderligere her.

Anden del af bestemmelsen angår billeder, der ikke er private som sådan, men billederne fremstiller forurettede i en sårbar situation, der gør, at billederne åbenbart kan forlanges undtaget fra en bredere offentlighed. Her er navnlig tænkt på billeder af trafikofre og tilskadekomne. Fra nyere retspraksis ses strafforfølgning af videregivelse af den såkaldte Marokko-video, som viser et drab på en af to unge kvinder, en norsk og en dansk, der var på ferie i Marokko. Tidligere retspraksis har drejet sig om journalisters brug af billeder af kendte mennesker, der nøgenbader på offentlige strande, hvilket ikke var strafbart at offentliggøre efter § 264 d.⁶⁰ Retstilstanden blev ændret i 2018 med ordlyden "unddraget en *bredere* offentlighed", hvor det blev tilkendegivet, at man ikke ved at være nøgen i det offentlige rum må tåle al offentliggørelse af sådan-

59. Rørdam i Jørn Vestergaard (red.), *Forbrydelser og andre strafbare forhold* (3. udgave, Gads Forlag 2018), s. 291 f.

60. Fra tidligere retspraksis *UfR 2010.2448 H* og *UfR 2015.3802 Ø*.

ne billeder.⁶¹ Det handler i stedet om, hvad man i den konkrete situation kunne påregne. Som nøgenbadende på en dansk strand må man regne med, at man kan være i baggrunden på andres private ferie billeder, men ikke at man bliver fotograferet af en professionel fotograf med telelinse, og billedet kommer på forsiden af dagbladene. Dette vil være en overtrædelse af § 264 d.

Bestemmelsen er underlagt betinget offentlig påtale, jf. straffelovens § 275, stk. 2, og der kan straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder, og under særligt skærpende omstændigheder kan straffen stige til fængsel indtil 3 år.

14.3.8. Identitetsmisbrug

Bestemmelsen om identitetsmisbrug blev indført i 2022, efter at behovet for en sådan bestemmelse havde været diskuteret i en årrække. Straffelovrådet fandt i 2017 ikke behov for en straffebestemmelse om identitetsmisbrug, da sådanne forhold i de fleste tilfælde ville kunne dækkes af andre bestemmelser.⁶² Hvis man eksempelvis bruger en andens identitet til at opnå en uberettiget vinding, vil forholdet kunne straffes som bedrageri. Hvis man videregiver andres oplysninger eller private billeder vil forholdet efter omstændighederne kunne straffes efter § 264 d, jf. ovenfor.

I 2022 lagde lovgiver vægt på, at digitaliseringen har medført en øget risiko for identitetsmisbrug, som ikke nødvendigvis sker med uberettiget økonomisk vinding for øje, men som ikke desto mindre kan opleves som krænkende for den, der får misbrugt sin identitet.⁶³ I lovforslaget er henvist til en dokumentarserie fra DR, hvor en ung mand havde oplevet, at hans billede over flere år var blevet brugt til en falsk profil på en datingplatformen, Tinder, og han oplevede at blive genkendt og skældt ud af piger, der havde interageret med profilen.⁶⁴ Før indførelsen af bestemmelsen om identitetstyveri i 2022 var et sådant forhold ikke strafbart. Det var alene reglerne om tilhold, der kunne beskytte forurettede fremadrettet.

61. Lovforslag 20 af 3. oktober 2018, pkt. 2.7.2.2.

62. Straffelovrådets betænkning, 1563/2017, pkt. 2.8., med gennemgang af tidligere overvejelser om identitetstyveri.

63. Lovforslag 103 af 15. december 2021, pkt. 1.

64. Dokumentarserien "100 falske forelskelser", se endvidere: Rikke Bjerger, "Malte har fået misbrugt sine billeder, siden han var 14", *DRNyheder*, 21. februar 2021, <<https://www.dr.dk/mitliv/malte-har-faaet-misbrugt-sine-billeder-siden-han-var-14-da-han-fandt-ud-af-hvem-der-stod-bag>>.

Identitetsmisbrug, som efter § 264 e dækker både den fysiske og den digitale verden, kan forekomme i to varianter. Den første del af bestemmelsen handler om, at man på forskellig vis udgiver sig for at være forurettede, eksempelvis den falske datingprofil, som nævnt ovenfor, eller at man udgiver sig for at være en kendt person for at promovere forskellige ting, f.eks. salg af kosttilskud eller træningscoaching. Den anden del af bestemmelsen angår, at man videregiver materiale, hvor man har manipuleret en persons fremtræden, og det oplagte eksempel her vil være konstruerede nøgenbilleder, hvor man har sat forurettedes ansigt ind i et pornografisk billede. Også andre former for “deep-fakes” af personers fremtræden, ved eksempelvis brug af en persons stemme, vil være omfattet.

Identitetsmisbruget skal foregå på “utilbørlig vis”, og her er indlagt et lille forbehold for identitetsmisbrug ved parodier og lignende, der ikke er strafbart. Forbrydelsen er underlagt betinget offentlig påtale, jf. straffelovens § 275, stk. 2, og der kan straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder.

14.3.9. Nye former for cybercrime?

Der forekommer hele tiden nye former for cybercrime, som udfordrer straffelovens bestemmelser. Ransomware er allerede nævnt som eksempel, hvor en trussel om at slette data ikke dækkes af afpresningsbestemmelsens trussel om betydelig skade på “gods”. I tilknytning til *Se & Hør*-sagen blev det konstateret, at vi ikke har en forbrydelse, der angår dataunderslæb, hvor en gerningsperson sælger data, man som led i sit job eller andet hverv har lovlig adgang til. Er det personoplysninger man videresælger, vil forholdet formentlig kunne dækkes af reglerne om databeskyttelse.

Om et phishing-angreb, som nævnt i indledningen, kan straffes, vil afhænge af, hvad formålet er med phishing-angrebet. Det indledende formål er, at modtageren reagerer på kontakten og giver nogle oplysninger om sig selv, men hvad der nærmere er formålet med kontakten, vil måske først vise sig efter lang tid. Og strafferetligt skal vi se mere af forbrydelsen, før det er tilstrækkelig konkret til at tale om forsøg på hacking, forsøg på bedrageri mv. Indtil videre er formålet bare at invitere modtageren ind i en relation og høste så mange personlige data som muligt, og det er ikke i sig selv strafbart efter straffeloven. Ligesom ved dataunderslæb kan reglerne om databeskyttelse måske også dække her. At et forhold ansues som ulovlig behandling af personoplysninger, gør, at Datatilsynet er den kompetente myndighed, som efter undersøgelse af

sagen laver en påtaleindstilling til politiet om overtrædelse af databeskyttelseslovens § 41, der kan give op til seks måneders fængsel. Til sammenligning er strafferammerne for forbrydelserne i straffeloven langt højere, og dermed også politiets muligheder for at lave forskellige efterforskningsindgreb, eksempelvis aflytning af kommunikation efter retsplejelovens regler.⁶⁵

14.4. Forbrydelser på tværs af landegrænser

Cybercrime foregår ofte på tværs af landegrænser, hvilket besværliggør efterforskningen og strafforfølgingen. Jurisdiktion i den traditionelle strafferetlige forståelse angår, hvilket land der har kompetence til at strafforfølge en forbrydelse. Dette spørgsmål afhænger af, hvordan et land har defineret sin strafferetlige jurisdiktion i nationale regler. I Danmark har vi regler om strafferetlig jurisdiktion i straffelovens §§ 6-12. Spørgsmålet, om der er dansk straffemyndighed (jurisdiktion), hører sammen med strafbarhedsbetingelserne, som blev nævnt i afsnit 14.2. Der skal således være dansk straffemyndighed, før politiet kan efterforske forbrydelsen, anklagemyndigheden kan rejse tiltale og en dansk domstol dømme i sagen. Dansk straffemyndighed omtales nedenfor i afsnit 14.4.1.

Jurisdiktion kan også anskues som et efterforskningsspørgsmål: Hvor kan dansk politi efterforske henne? Dette spørgsmål er helt uafhængigt af den strafferetlige jurisdiktion. Her kan det være en forbrydelse, hvor alt er begået i Danmark, men hvor et enkelt spor fører til udlandet, måske at pengene er overført til konti i udlandet. Her gælder en meget snæver territorial kompetence, således at dansk politi som absolut hovedregel kun kan efterforske på dansk territorium, og hvis efterforskningen breder sig til andre lande, skal dansk politi anmode om retshjælp hos de andre landes myndigheder. Denne straffeprocessuelle jurisdiktion omtales nedenfor i afsnit 14.4.2.

65. Om forholdet mellem databeskyttelse og strafferet se Henrik Udsen, "Digitale freds- og ærekrænkelser – mellem strafferet og persondataret", i Torsten Iversen m.fl. (red.), *Festskrift til Mads Bryde Andersen* (Djøf Forlag 2018).

14.4.1. Dansk straffemyndighed – hvornår kan forbrydelsen strafforfølges i Danmark?

Reglerne om dansk straffemyndighed i straffelovens §§ 6-12 er ganske detaljerede, og i det følgende gives kun et kort overblik.⁶⁶ Først og fremmest kan strafbare gerninger *begået* i Danmark, straffes af danske myndigheder, jf. straffelovens § 6, også selvom skaden sker i et andet land. Hvis eksempelvis et hacker-angreb sker på dansk territorium med henblik på at skaffe sig uberettiget adgang til et datasystem i udlandet, kan forbrydelsen strafforfølges i Danmark. Det modsatte kan også forekomme, at en strafbar handling begås fra udlandet med forsæt til, at *virksomheden af forbrydelsen* (skaden) skal indtræde i Danmark, og i disse tilfælde er der også dansk jurisdiktion, jf. straffelovens § 9, stk. 2. I visse særlige situationer kan der også være dansk jurisdiktion, selv om både forbrydelsen er begået i udlandet og virkningen af forbrydelsen er sket i udlandet, jf. straffelovens §§ 7-8 b. Det kan eksempelvis være, hvis gerningspersonen har dansk statsborgerskab, og handlingen også er strafbar efter lovgivningen på gerningsstedet (dobbelt strafbarhed), jf. § 7.

I 2008 blev indført en særlig bestemmelse i straffelovens § 9 a, som særligt gælder for forbrydelser relateret til internettet eller digitale platforme. Dette er relevant ved forbrydelser som videregivelse af private billeder på internettet, jf. § 264 d, forskellige former for ytringer, eksempelvis trusler efter straffelovens § 266, eller at man tilskynder til en forbrydelse eller billiger terrorisme, jf. § 136. Baggrunden for bestemmelsen var, at man fra lovgivers side ville fastlægge, hvornår forbrydelser på internettet kunne strafforfølges i Danmark, fordi det ville føre for vidt at sige, at alt på internettet har virkning i Danmark og dermed kunne strafforfølges her i landet efter § 9, stk. 2, jf. ovenfor.

Straffelovens § 9 a lyder: “En lovovertrædelse, der vedrører tekst-, lyd- eller billedmateriale m.v., som ved handlinger i udlandet er gjort alment tilgængeligt her i landet gennem internettet eller et lignende system til spredning af information, anses for begået i den danske stat, hvis materialet har særlig relation her til landet.” Hvor den første betingelse – om tekst eller billedmateriale er gjort tilgængeligt i Danmark gennem internettet – er nem at afklare, så er det sværere at vurdere den anden betingelse, om “materialet har en særlig relation her til landet.” Her må man foretage en helt konkret vurdering, hvori

66. Om dansk straffemyndighed, se bl.a. Langsted, *Waaben Strafferettens almindelige del, Ansværslæren* (6. udgave, Karnov 2015), kapitel 9.

navnlig vil indgå, om der er skrevet på dansk, eller om der eksempelvis er tale om strafbare ytringer rettet mod medlemmer af bestemte befolkningsgrupper i Danmark.⁶⁷

Hvis gerningspersonen allerede er dømt eller frifundet for det strafbare forhold i et andet land, er det klare udgangspunkt, at der ikke kan ske strafforfølgning her i landet, jf. § 10 a.

14.4.2. Dansk politi kan efterforske på dansk territorium

Folkeretligt har dansk politi myndighed til at efterforske på dansk territorium, mens efterforskning uden for Danmarks grænser forudsætter retshjælp fra det andet land.⁶⁸ For cybercrime vil efterforskningsstedet angå den server, hvor angrebet kommer fra, og det afgørende er, i hvilket land serveren er placeret.⁶⁹

Hvis dansk politi ønsker indgreb foretaget i et andet land, f.eks. ransagning af en server eller aflytning af kommunikation, skal der først indhentes en dansk retskendelse til indgrebet efter retsplejelovens regler, hvorefter der skal sendes en retsanmodning til det andet land, som givet også vil skulle indhente en national retskendelse, før indgrebet kan foretages. Denne proces tager tid og afhænger af, at landene prioriterer at hjælpe hinanden. I Cybercrimekonventionen fra 2001 forsøgte Europarådet at få medlemslandene til at forpligte sig på et 24/7-kontaktpunkt, som dog ikke har givet den hurtige retshjælp landene imellem, som var tilsigtet.⁷⁰

I EU ses ved større efterforskningskomplekser, der involverer flere medlemslande, at Europol og Eurojust fungerer som koordinerende bindeled i de så-

67. Lovforslag 16 af 28. november 2007, pkt. 3.10.3.3 og de specielle bemærkninger til § 9 a, samt betænkning 1488/2007 om dansk straffemyndighed, s. 351 f. og 385 ff.

68. Europarådets "European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters" (ETS. no 30) af 20. april 1959 med to tillægsprotokoller.

69. Europarådets Cybercrimekonvention (ETS. no 185 af 23/11-2001), artikel 19, 29 og 32, se hertil Explanatory report, pkt. 184-195 og pkt. 292-294, samt T-CY Guidance Note 2 Transborder access to data (Article 32). Om jurisdiktion for efterforskning se bl.a. Langsted: "Commentary to Supreme Court Order U 2012.2614 H", i *Digital Evidence and Electronic Signature Law Review*, 10 (2013), s. 164-165, og samme: "Efterforskning på udenlandske servere", *Juristen* 3/2018, s. 94-98.

70. Et forsøg på smidig indhentelse af teledata på tværs af landegrænser, se tillægsprotokol til Cybercrimekonventionen "Second Additional Protocol on enhanced co-operation and disclosure of electronic evidence" (2021).

kaldte JITs (Joint Investigative Teams).⁷¹ Udgangspunktet er, at der stadig skal indhentes retskendelser til indgreb i de lande, hvor efterforskningen skal ske, dog smidiggøres processen af den europæiske efterforskningskendelse, hvor en retskendelse afsagt i ét EU-land som udgangspunkt kan eksekveres umiddelbart i et andet EU-land (uden ny national retskendelse).⁷² Danmark er dog som følge af retsforbeholdet ikke med i samarbejdet med den europæiske efterforskningskendelse.

I den fysiske verden har dansk politi en gensidig aftale med både Tyskland og Sverige om, at politiet kan overskride grænsen til nabolandet, hvis der er tale om at fortsætte en igangværende forfølgelse eller observation ("hot pursuits"). Noget tilsvarende findes (endnu) ikke for det digitale samarbejde om cybercrime.

14.4.2.1. Politiets adgang til mistænktets profiler på Facebook og Messenger

Den danske Højesteret afsagde i 2012 en interessant kendelse om dansk politis adgang til en mistænktets profiler på Facebook og Messenger.⁷³ Sagen var, at dansk politi fra en aflytning havde opsnappet adgangskoden til den mistænktets profiler. Facebooks servere var på det tidspunkt i USA, Messengers servere i Luxembourg. Efter det folkeretlige udgangspunkt, som er beskrevet ovenfor, skulle dansk politi først have en dansk retskendelse til at lave et indgreb på profilerne, hvorefter man skulle sende en anmodning om retshjælp om at ransage profilerne til henholdsvis USA og Luxembourg. En meget omstændelig fremgangsmåde, når dansk politi jo bare kunne tilgå en computer her i landet og selv logge sig på profilerne. Højesteret tillod i kendelsen fra 2012, at dansk politi selv loggede sig på uden at involvere udenlandske myndigheder. Her lagde Højesteret vægt på, at politiets adgang til profilerne kunne ske fra en hvilken som helst computer med internetadgang alene ved hjælp af de koder, som politiet var blevet bekendt med via telefonaflytninger. Da den kriminalitet, der blev efterforsket, var undergivet dansk straffemyndighed (jf. afsnit 14.4.1. ovenfor), da sagen efterforskes af danske myndigheder, og da indgrebene kunne foretages uden at involvere udenlandske myndigheder, fandt Hø-

71. EU's Retshjælpskonvention af 29/5-2000, artikel 13, Rådets rammeafgørelse 2002/465/JHA samt Rådets resolution vedrørende en model til en aftale om oprettelse af et fælles efterforskningshold (2017/C 18/01).

72. EU-direktiv 2014/41/EU.

73. *UfR 2012.2614 H.*

jesteret ikke, at det kunne føre til et andet resultat, at oplysningerne på profilerne befandt sig på servere i udlandet.

Lars Bo Langsted har kritiseret afgørelsens bærende element om, at indgrebene kunne foretages uden at involvere udenlandske myndigheder, da dette kunne tages som udtryk for en kortslutning af det almindelige mellemstatslige samarbejde, som også Europarådets Cybercrimekonvention er baseret på. Den løsning, Højesteret tillod, må så også gælde den anden vej rundt. Som Langsted anfører, må vi acceptere, hvis eksempelvis en kinesisk domstol måtte tillade adgang til en dansk server i Grindsted, hvis de kinesiske myndigheder er i besiddelse af adgangskoden til systemet.⁷⁴ Internationalt kunne man håbe på, at der i regi af EU eller Europarådet blev lavet en klar og smidig løsning på den slags digitale efterforskning.

14.4.2.2. Politiaktioner mod kommunikationsplatforme

I en række opsigtsvækkende aktioner har politimyndigheder i et internationalt samarbejde slået til mod krypterede kommunikationsplatforme.⁷⁵ I 2020 slog fransk og hollandsk politi til mod platformen EncroChat, og i 2021 slog belgisk og hollandsk politi til mod Sky ECC. Måske mest spektakulær var nyheden i 2021 om, at kommunikationsplatformen ANOM var udviklet af FBI og derpå udbredt til kriminelle kredse, hvorefter FBI overvågede platformen i 18 måneder, inden man slog til mod brugerne. De krypterede platforme appellerer særligt til kriminelle, da der tilbydes kommunikation uden lagring af data eller brugeridentiteter. Hvis politiet skulle få en retskendelse til at få oplysninger udleveret, ville en platform som EncroChat ikke have noget at udlevere. Til sammenligning er danske teleudbydere forpligtet til at bistå politiet med aflytning og til at udlevere teledata efter retskendelse.

Hvordan skulle politiet få adgang til kommunikationen på EncroChat? Det lykkedes fransk politi at hacke sig ind i EncroChats servere, der stod i Frankrig og efter at have overvåget brugerne i nogle måneder, slog politiet til. Som en sidste handling advarede EncroChat sine brugere om, at platformen var blevet hacket med en opfordring til brugerne om at skille sig af med deres EncroChat-telefon.⁷⁶ Eurojust har i en pressemeddelelse i juni 2023 foreløbigt opgjort resultatet af EncroChat-aktionen: Indtil videre har beviser fra platformen

74. Lars Bo Langsted, "Efterforskning på udenlandske servere", *Juristen* 3/2018, s. 97.

75. Dette afsnit bygger på "Internationale politiaktioner mod krypterede kommunikationsnetværk – EncroChat-aktionen i et dansk perspektiv", *Juristen* 2/2023, s. 52-61.

ført til over 6.500 anholdelser, samlet idømt 7.134 års fængsel, beslaglagt over 100 tons kokain og næsten 900 mio. euro.⁷⁷

Politiaktioner som i *EncroChat*-sagen ses således at løse både udfordringen med den krypterede, utilgængelige teknologi og udfordringen med det tunge rammeværk for retshjælp landene imellem. I dette tætte internationale politisamarbejde nød alle involverede lande godt af, at Frankrig lykkedes med at hake sig ind i platformen, og at dette indgreb var tilladt af en fransk domstol. Der er dog ingen tvivl om, at denne type efterforskning udfordrer de nationale strafferetlige systemer. Den danske retsplejelov har umiddelbart ingen regler, der dækker den situation, at politiet overvåger kommunikationen mellem 60.000 brugere, som det var tilfældet i *EncroChat*-aktionen.

I to kendelser har Højesteret generelt tilladt brugen af *EncroChat*-beviser i danske straffesager ud fra en grundpræmis om, at dansk politi ikke deltog i efterforskningen, som skete efter fransk lov, men at dansk politi blot efterfølgende har fået udleveret oplysninger derfra.⁷⁸ Højesteret lagde vægt på, at dansk politi har udarbejdet en varedeklaration om *EncroChat*-beviset, hvoraf det bl.a. fremgår, at der er en række potentielle fejkilder og usikkerheder, som man bør være opmærksom på, bl.a. som følge af, at dansk politi ikke har den tekniske dokumentation for, hvordan de franske myndigheders sikring af data fra *EncroChat* skete. Af varedeklarationen fremgår, at det ikke er oplyst til de danske myndigheder, "hvordan data er sikret, og det kan derfor ikke udelukkes, at data er helt eller delvist mistet eller forvansket i forbindelse med sikringen".⁷⁹ Dette må siges at være et ganske omfattende forbehold for validiteten af data. Det ser således ud til fortrinsvist at være overladt til forsvarsadvokatens initiativ at bedømme, om *EncroChat*-materialet er fyldestgørende, eller om det skal forsøges ved rettens hjælp at få de franske myndigheder til at validere eller supplere materialet. I forhold til retten til retfærdig rettergang efter artikel 6 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention er det problematisk, at der af de franske myndigheder kun er givet meget sparsom indsigt i, hvordan aktionen er foregået, og hvordan data er udvalgt og bearbejdet. Dilemmaet er selv-

76. Joseph Cox, "How Police Secretly Took Over a Global Phone Network for Organized Crime", 2. juli 2020, *Motherboard*, <<https://www.vice.com/en/article/3aza95/how-police-took-over-encrochat-hacked>>.

77. Eurojusts pressemeddelelse, 27. juni 2023, <<https://www.eurojust.europa.eu/news/dismantling-encrypted-criminal-encrochat-communications-6-500-arrests-900-eur-seized>>.

78. *UfR 2022.4878 H* og *UfR 2023.1368 H*.

79. Politiets varedeklaration, 30. august 2021.

følgelig, at fransk politi ikke ønsker at afsløre konkrete metoder, der måske skal benyttes igen senere, men prisen kan være høj for den enkelte borger, der i en straffesag kan være tiltalt for en alvorlig forbrydelse, hvis beviserne overvejende består af korte udsnit af en EncroChat-kommunikation.

Der er dog ingen tvivl om, at vi som følge af det enorme efterforskningsmæssige udbytte vil se flere af disse aktioner fremover. Det vigtige er her, at få fastsat de retlige rammer, så der fortsat inddrages et vægtigt hensyn til kommunikationshemmeligheden og til retfærdig rettergang.